

1500077-22.2022.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... na delegacia, como o responsável pelo roubo. Reconheceu o acusado em solo policial. O reconhecimento foi feito pessoalmente. Não teve nenhuma dúvida de que era o réu. Reconheceu a arma de fls. 14 como a utilizada no crime. O acusado não conseguiu levar nada. A pessoa responsável pelo roubo estava de boné. Não conhecia a pessoa. O reconhecimento foi feito com apenas uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500077-22.2022.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500077-22.2022.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069575/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 23568859 - DEL.POL.CONCHAL, 418/22/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2069575 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACINTO DA COSTA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

JACINTO DA COSTA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta do Inquérito Policial Digital ora em curso, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 13 de março de 2022, por volta das 19h00m, no estabelecimento comercial denominado "Posto São Jorge", situado à Rua Mogi Mirim, nº 15, Centro, nesta Cidade e Comarca de Conchal, JACINTO DA COSTA SILVA, qualificado a fls. 9, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (airsoft), tentou subtrair, para si, valores financeiros pertencentes ao referido estabelecimento comercial, representado pela vítima Evandro Gomes de Souza, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade..

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022 (fls. 70/71), o réu foi regularmente

citado e apresentou resposta à acusação (fls. 98/100).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado nos termos da exordial acusatória.

A defesa, por sua vez, salientando a confissão do acusado, requereu a aplicação da pena em seu patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão e flagrante (fls. 04), Fotos (fls. 13/14 e 28), relatório Final (fls. 42), Laudo pericial (fls.

47/48) e pala prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitativa, de igual forma, restou inconteste.

A vítima, Evandro Gomes de Sousa, ouvida em solo policial, disse: "que trabalha no posto de combustíveis São Jorge, situado na esquina das ruas São Paulo e Mogi Mirim, em Conchal, quando, há pouco, fui abordado pelo conduzido que exibindo a arma que levava na cintura anunciou o roubo. Eu me assustei e corri. Creio que o roubador, pelo risco a que se viu exposto, optou por fugir em sentido contrário, terminando, pouco depois, detido por guardas municipais e policiais militares. Não tenho a menor dúvida de que o conduzido é a pessoa que tentou me roubar e que a arma de airsoft ora exibida é a mesma que ele portava no momento em que abordou."(sic)

Ouvido em juízo, disse que estava trabalhando no dia dos fatos, no caixa do posto, quando um rapaz apareceu, armado, e disse para passar o dinheiro. Conseguiu sair correndo. Reconheceu o réu na delegacia, como o responsável pelo roubo. Reconheceu o acusado em solo policial. O reconhecimento foi feito pessoalmente. Não teve nenhuma dúvida de que era o réu. Reconheceu a arma de fls. 14 como a utilizada no crime. O acusado não conseguiu levar nada. A pessoa responsável pelo roubo estava de boné. Não conhecia a pessoa. O reconhecimento foi feito com apenas uma pessoa. Conseguiu ver o rosto do roubador no momento do crime. Não teve reconhecimento da voz na delegacia. Reconheceu o réu em juízo, sem nenhuma dúvida, reconhecimento este que foi feito com acusado ladeado de outras pessoas.

A testemunha, Abinadabi Abrão da Costa, guarda municipal, ouvido em solo policial, disse: "que minha guarnição foi informada por populares sobre um suposto roubo ao posto de combustíveis São Jorge e sobre o paradeiro do roubado, homiziado numa casa próxima. Em ação conjunta com policiais militares, detivemos JACINTO DA COSTA SILVA que levava consigo uma arma de airsoft e que já havia trocado de roupa, quiçá no afã de despistar-nos. EVANDRO, frentista do posto, reconheceu JACINTO e também identificou a "arma" por ele portada como aquela empregada na execução do roubo."(sic)

Ouvida em juízo, disse que receberam uma ocorrência de roubo no posto. O réu se escondeu dentro de uma residência, fizeram um cerco no local. O acusado estava no quintal, portando um simulacro de uma arma e havia trocado de roupa. O acusado, no momento da abordagem, disse "perdi, perdi". A vítima reconheceu o réu. O deslocamento da viatura até o local levou cerca de 2, 3 minutos. O réu foi avistado, após o crime, correndo, com a arma de fogo e estas pessoas disseram em qual casa ele tinha pulado.

A testemunha, Murilo Ribeiro Braga, policial militar, ouvido em solo policial, disse: "que por solicitação dos guardas municipais apoiamos o cerco à residência onde o roubador do posto de combustíveis São Jorge estava homiziado. JACINTO DA COSTA levava consigo uma arma de airsoft e já havia trocado de roupa, quiçá no afã de despistar-nos ou confundirmos. EVANDRO, frentista do posto, reconheceu JACINTO e também identificou a "arma" por ele portada como aquela empregada na execução frustrada do roubo."(sic)

Ouvida em juízo, disse que estavam em patrulhamento, quando receberam uma

solicitação da guarda municipal para efetuarem um certo em uma residência, por conta de roubo. O réu estava escondido em uma residência e com o acusado foi encontrado uma réplica de uma arma de fogo e, no quintal, localizada as roupas utilizadas para a prática do crime. A vítima reconheceu o réu e a réplica da arma de fogo. O acusado, além disso, confessou o crime. Entre a solicitação e o encontro do réu demorou cerca de 3 minutos. Não participou do reconhecimento. Não conhecia o réu.

O réu, em solo policial, permaneceu calado.

Ouvida em juízo, que estava na rua e foi abordado pelos policiais. Foi plantada uma arma. Não sabia nem porque estava sendo preso. Estava de bermuda e camiseta polo no momento da prisão. Não tem nenhuma desavença com os policiais. Não porque os policiais lhe incriminariam sem motivos. Os policiais militares e os guardas municipais plantaram a arma. Tomou duas "facadas" dois policiais. A arma não é sua. O conjunto fático-probatório amealhado aos autos é apto a comprovar que o réu, de fato, tentou subtrair mediante ameaça com arma de fogo a vítima. O depoimento da vítima, que o reconheceu, sem sombra de dúvidas em juízo, e o depoimento dos policiais, que abordaram o réu minutos depois de tentar roubar a vítima, portando uma arma de fogo e com a muda de roupa trocada, sendo que a roupa trocada era aquela usada no crime.

Além disso, o réu foi visto por populares fugindo e pulando na casa de uma pessoa, sendo que a polícia encontrou o acusado nestas circunstâncias. O próprio acusado, segundo o depoimento dos policiais, confirmou que teria tentado praticar o roubo. Consta ainda, que junto ao réu foi apreendido um simulacro de arma de fogo (airsoft), no qual foi reconhecido, em juízo pela vítima, como a arma utilizada pelo réu na tentativa de roubo.

Destaca-se que o reconhecimento realizado em juízo cumpriu os requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade. Além disso, a vítima foi categórica no reconhecimento e afirmou que se lembrava do acusado da data do crime e não da delegacia.

Ademais, a vítima e os policiais não conheciam o réu, não havendo início de prova que indique inimizade ou desentendimento contra o réu, ou tivesse sido influenciado por outro motivo que não o de dizer a verdade, assim como ausente contra indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, que se apresenta claro, coeso e em conformidade com os demais elementos de convicção. Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração penal e não incriminar gratuitamente alguém.

Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP - Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos agentes e consequências do delito - Inatendível reconhecer a confissão de LUCAS, pois parcial - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0006990-55.2016.8.26.0322; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - Pleito de absolvição ou desclassificação para crime de furto - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório - Palavra isolada do réu - Simulação de arma que caracteriza a grave ameaça - Condenação mantida - Pena bem dosada, considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso - Regime intermediário adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a violência e grave ameaça - Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000508-43.2016.8.26.0338; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018)

No mais, convém apontar que depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Como se percebe no desenrolar da instrução do processo penal, os agentes de segurança que participaram da ocorrência e prenderam o acusado depuseram de modo seguro e calmo. Tais depoimentos prestados em juízo mostraram-se não apenas coerentes em si, como foram ao encontro daqueles dados em sede policial, durante o inquérito policial. Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que os depoentes pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Destarte, à luz dos elementos carreados aos autos, restaram amplamente caracterizados os delitos de roubo imputado ao acusado, nos termos do artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, há circunstâncias judiciais desfavoráveis e isto porque o réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 36/40, (processo nº 0000257-64.2012.8.26.0144 Vara Única de Conchal/SP). Tal circunstância deve ser valorada na primeira fase, de modo que majoro a reprimenda em 1/6 e fixo a pena base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu é específico, conforme certidão de fls. 36/40, (processos nº 0000630-22.2017.8.26.0144 da Vara Única de Conchal/SP). Tal circunstância deve ser valorada, de modo que majoro a reprimenda em 1/3, e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, pela tentativa, reduzo a pena de 1/3, considerando o inter criminis percorrido, já que o réu chegou a praticar a grave ameaça, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa.

A multa fica fixada no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, diante da reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, ante o quantum de pena aplicada e por ser crime praticado com grave ameaça à pessoa. Igualmente sem incidência o parágrafo 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, já que a detração não irá alterar o regime inicial, uma vez que o regime fechado está sendo fixado por conta das circunstâncias desfavoráveis e a reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR o réu JACINTO DA COSTA SILVA, incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 09 (nove) dias-multa, no mínimo legal.

Mantenho a custódia cautelar do acusado, uma vez que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação, valendo destacar que o acusado é reincidente específico.

Expeça-se guia de execução provisória.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade que fica desde já deferida.

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;

- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
 - 4) Oficie-se ao IIRGD;
 - 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.
- Oportunamente, arquivem-se.
P.I.C..

Conchal, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA